



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Pasqualina Grauso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 49172 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliata in Roma, via Umbria, n. 7, presso lo studio dall'avv. Giuseppe M.F. Rapisarda, che la rappresenta e difende;

opponente

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), la quale agisce non in proprio ma in qualità di società di gestione del fondo denominato *Org_1* - Fondo *Org_2* di Investimento *CP_1* di Tipo Chiuso riservato – Comparto Uno e Comparto Due, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Carlo Poma, n. 4, presso lo studio dell'avv. Luigi Olanda;

opposta

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso *ex art. 477-bis c.p.c.* *Parte_1* ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 14227/2023, R.g. 37096/2023 emesso in data 13.9.2023 dall'intestato Tribunale, che le ha ingiunto il pagamento di euro 2.829,25 in favore di *Controparte_1* a titolo di canoni di

locazione e oneri accessori rimasti insoluti da ottobre 2014 a giugno 2023, relativamente al posto auto n. 55 sito in Roma, via Antonio Toscani, n. 41, condotto in locazione da parte opponente.

1.1. L'opponente ha contestato l'esistenza del credito azionato da *Controparte_1* in quanto asseritamente nascente da una illegittima applicazione dell'IVA sia sui canoni di locazione che sugli oneri accessori; ha dedotto che, in assenza di specifici accordi tra le parti, la locatrice non avrebbe potuto esercitare l'opzione dell'imponibilità IVA sui canoni di locazione come sugli oneri accessori. Ha concluso chiedendo nel merito di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione dell'IVA da parte di *Controparte_1* al contratto di locazione e dichiarare non dovute da parte del locatore le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto e di conseguenza revocare, annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.

2. Si è costituita in giudizio *Controparte_1* contestando le avverse deduzioni e deducendo che, a seguito del suo subentro nel contratto di locazione in luogo della *CP_2* (che non costituiva soggetto passivo di imposta), tutti i canoni di locazione sono soggetti all'applicazione dell'Iva, rientrando nell'ambito della normativa Iva la prestazione di servizio fornita dalla società. Ha affermato di aver comunicato alla conduttrice, nell'ottobre 2014, la volontà di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'IVA, emettendo quindi regolarmente le fatture relative al canone mensile e agli oneri accessori applicando su tali importi l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 22%, con la conseguenza che, con l'emissione delle fatture, sarebbe sorta in capo al conduttore l'obbligazione di rimborso, avente titolo nel legittimo esercizio della rivalsa spettante al locatore, il quale, a sua volta, è tenuto per legge a corrispondere, a favore dell'amministrazione finanziaria, l'imposta riscossa.

Ha affermato che la *Pt_1* ha continuato nel parziale pagamento dei canoni e degli oneri accessori con esclusione della maggiorazione IVA sino a settembre 2023, mentre per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 nonché gennaio 2024 la conduttrice avrebbe cessato il pagamento dell'intero importo sia del canone di locazione che degli oneri accessori, maturando così una morosità importo di euro 333,67 rispetto al decreto ingiuntivo emesso. L'opposta ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso *ex art. 447-bis c.p.c.*, in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato, e confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna della controparte al pagamento delle spese legali del presente giudizio; in via riconvenzionale accertare e dichiarare che *Parte_1* è debitrice nei confronti di *Controparte_1* della ulteriore somma di euro 333,67, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento in favore di parte opposta

della somma accertata, oltre interessi e rivalutazione come per legge; in via subordinata nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto la condanna di *Parte_1* al pagamento della somma di euro 3.162,92, per canoni ed oneri accessori scaduti da ottobre 2014 a gennaio 2024, oltre rivalutazione e interessi legali *ex art. 1284, comma 4, c.c.*, secondo il tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002), con decorrenza dalla domanda.

3. Disposto il differimento di udienza stante la proposizione di domanda riconvenzionale e concesso termine alla parte opposta per replicare alla domanda riconvenzionale, all'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti mediante trattazione scritta e decisa *ex art. 429 c.p.c.*.

4. Giova in primo luogo rilevare che il contratto di locazione, decorrente dal 1° gennaio 2008, stipulato tra la *Controparte_3* (alla quale è successivamente subentrata l'odierna opposta) e *Parte_1* avente ad oggetto il posto auto sito in Roma, via Antonio Toscani, n. 41, identificato con il numero 55, non prevedeva l'imponibilità dell'Iva, peraltro non applicabile a conduttori persone fisiche non sostituti d'imposta.

Successivamente, in data 1.10.2014 la proprietà del posto auto oggetto della locazione veniva ceduta da *CP_2* a *Controparte_1* che proseguiva nel medesimo rapporto contrattuale quale nuovo locatore, ritenendo unilateralmente di applicare l'Iva sui canoni, senza richiedere al conduttore di esprimere la propria approvazione riguardo all'opzione dell'imponibilità Iva esercitata dal locatore.

4.1. Orbene, il regime Iva prescelto al momento della stipula del contratto di locazione, ovverosia l'applicazione dell'Iva ai canoni di locazione per opzione ovvero, in assenza di opzione, il regime di esenzione da imposta, è vincolante per tutta la durata del contratto, cosicché, in assenza di accordo tra le parti, detto regime non può essere modificato unilateralmente dalla parte locatrice.

4.2. Al riguardo si rileva che la regola generale per le locazioni di immobili abitativi e strumentali è l'esenzione IVA, essendo tuttavia possibile – a seguito della modifica operata dall'articolo 9 del decreto legge n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012 all'articolo 10, commi 8, 8-bis ed 8-ter del d.P.R. n. 633/1972 – optare per l'imponibilità nei casi di: locazione di fabbricati abitativi, limitatamente a quelle stipulate da imprese di costruzione o ristrutturazione, di locazione di alloggi sociali, da chiunque stipulate e di locazione di fabbricati strumentali, da chiunque stipulate, qualora il locatore abbia espressamente manifestato la volontà per l'imponibilità e detta possibilità sia stata stabilita nel contratto di locazione.

Nella fattispecie in esame, parte opposta non ha neanche dedotto di rientrare in una delle categorie per le quali sia possibile optare per l'imponibilità dell'Iva.

In ogni caso, il contratto non prevedeva alcuna possibilità di esercitare l'opzione dell'imponibilità Iva sui canoni di locazione e sugli oneri, per cui detta scelta non può essere fatta unilateralmente dal locatore

4.3. In particolare si evidenzia che, pendente il rapporto di locazione, all'interno della durata iniziale stabilita la parte locatrice non può unilateralmente decidere di applicare l'Iva sul canone di locazione o sugli oneri accessori, scaricando per tal via la maggiorazione della predetta imposta sul conduttore, giacché si addiverrebbe ad un aumento significativo del canone di locazione imposto all'altra parte, frustrandone altresì le legittime aspettative.

Segnatamente la modifica del regime fiscale da parte del locatore finirebbe per tradursi in un'unilaterale alterazione del sinallagma funzionale del negozio, modificandone sensibilmente l'assetto divisato concordemente dalle parti.

Siffatto esito, alla stregua del generale principio di cui all'art. 1372 c.c. nonché in forza della clausola di salvaguardia dei diritti del conduttore di cui all'art. 79 della legge 392/78, che, sebbene dettata per clausole contrattuali difformi dalla normativa a tutela del conduttore, ha *a fortiori*, un'efficacia espansiva anche con riferimento a unilaterali lesioni della posizione del conduttore, il quale, invero, nel caso di specie, a seguito dell'unilaterale decisione di Controparte_1, si è visto in sostanza opporre un canone maggiorato prima della scadenza del contratto, in mancanza di un apposito rinnovo a condizioni differenti.

4.4. Tanto premesso, è l'illegittima la richiesta da parte Controparte_1 a [...] Pt_1 delle maggiorazioni Iva dei canoni relativi al contratto di locazione del posto auto n. 55 sito in Roma via Antonio Toscani, n. 41.

4.5. In base a quanto finora esposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

5. La domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023 nonché gennaio 2024 è infondata.

Invero, l'opponente ha dimostrato, mediante il deposito dei bonifici di pagamento relativi ai canoni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nonché di gennaio 2024, di avere corrisposto le mensilità richieste, cosicché non sussiste alcuna morosità.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale di Roma n. 14227/2023, emesso nell'ambito del giudizio Rg. 37096/2023 in data 13.9.2023;
- 2) rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposta;
- 3) condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1* delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 852, oltre al 15% per spese generali, Iva e cpa.

Roma, 11.4.2024

Il giudice

Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso